

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1673 - 1674/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร	
	โจทก์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย โอบาส เผ่าชูศักดิ์	โจทก์
	นาย โชคดี สุทธะมุสิก กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 62, มาตรา 335

ก. เป็นหนี้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่โจทก์ร่วม
เช่าจาก ก. เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ ก.เคยตกลงเอาต้นกล้าไม้ยูคาลิปตัส ของ
โจทก์ร่วมที่ปลูกไว้ในที่ดินดังกล่าว ตีใช้หนี้จำเลยที่ 3 โจทก์ร่วมกับ ก. เป็นสาม
ภรรยามีบุตรด้วยกัน ย่อมทำให้จำเลยเข้าใจว่าต้นยูคาลิปตัส เป็นของ ก.ดังนั้นการที่
จำเลยทั้งสามร่วมกันว่าจ้าง ฐ. กับพวกตัดต้นยูคาลิปตัส ของกลางเพื่อใช้หนี้จำเลยที่
3 ถือว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันเอาต้นยูคาลิปตัส ของโจทก์ร่วมไปโดยไม่มีเจตนา
ทุจริตจำเลยทั้งสามไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์.

คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกจำเลยสำนวน
แรกว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามฟ้อง และเรียกจำเลยสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 3 โจทก์
ฟ้องทั้งสองสำนวนใจความทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13 วิทยนธ์ขงกลาง คึนไ้ยคาลิปตัสขงกลางไ้เจ้าขง

จำเลยทั้งสามไ้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายโอภาส เผ่าชูศักดิ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในสำนวนแรก ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (7) (12) วรรคสาม, 336 ทวิ, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13จำคุกจำเลยคนละ 4 ปี 6 เดือน คึนไ้ยคาลิปตัสขงกลางแก่เจ้าขงรยณธ์บรทุกขงกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกากษากลับ ไ้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยทั้งสามแล้วข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยที่ 1 สั่งให้คนงานตัดต้นยูคาลิปตัสเป็นจำนวน 1,350 ต้นบรรทุกรยณธ์บรทุกขงจำเลยที่ 2 นำไปขายที่โรงงานไม้อัดไทยบางนาซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจยึดไว้เป็นขงกลางมีปัญหาวาต้นยูคาลิปตัสขงกลางเป็นทรัพย์ขงโจทก์ร่วมหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีตัวโจทก์ร่วมเป็น

พยานเบิกความว่า ต้นยูคาลิปตัสของกลางเป็นของโจทก์ร่วมถูกลักตัดมาจากไร่ที่
โจทก์ร่วมเช่าที่ดินของนางกฤษณา บุญเลิศนางกฤษณา บุญเลิศ พยานโจทก์อีกปาก
หนึ่งเบิกความว่า โจทก์ร่วมได้เช่าที่ดินจากนางกฤษณาปลูกต้นยูคาลิปตัส ต่อมา
จำเลยที่ 3 นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินแปลงนี้เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้
ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2529 เวลากลางวัน นางกฤษณาเห็นรอยรถยนต์บรรทุก
จึงเดินเข้าไปดูที่ดินดังกล่าวพบจำเลยที่ 1 และที่ 3 อยู่ในที่ดินและคนงานกำลังตัดต้น
ยูคาลิปตัส นางกฤษณา จึงโทรศัพท์แจ้งโจทก์ร่วม นอกจากนี้โจทก์มีนายธวัช สุขทับ
นายเหลื่อ กาจำนายประครอง จันจี นายถนอม กากา นายวินัย สะหม และ นายบำรุง
แก้วเลิศ เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ว่าจ้างให้พยานตัดต้น
ยูคาลิปตัสในที่ดินของโจทก์ร่วม โดยจำเลยที่ 1 อ้างว่า ได้ยึดที่ดินและต้นยูคาลิปตัส
แล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 มีตัวจำเลยที่ 1 และ นายเสงี่ยม คำยา เป็นพยานเบิกความว่า
จำเลยที่ 1 ซื้อต้นยูคาลิปตัสจากนายเสงี่ยม แต่จำเลยที่ 2 เบิกความรับว่าต้นยูคาลิ
ปตัสของกลางตัดจากที่ดินของโจทก์ร่วม ศาลฎีกาเห็นว่า พยานโจทก์เบิกความ
สอดคล้องต้องกัน โดยเฉพาะพยานที่เป็นคนงานตัดต้นยูคาลิปตัสไม่มีเหตุโกรธเคือง
กับจำเลย เชื่อว่าพยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความตามจริง ส่วนจำเลยที่ 1 กับนาย
เสงี่ยมเบิกความเรื่องการซื้อขายต้นยูคาลิปตัสและการชำระเงินที่ลดราคาลงมาซัด
กันไม่น่าเชื่อเป็นพิรุณ ทั้งจำเลยที่ 2 เบิกความเชื่อสมคำพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันว่าจ้างนายธวัชกับพวกตัดต้นยูคาลิปตัสของกลางจากที่ดินที่
โจทก์ร่วมเช่าจากนางกฤษณาจริง แต่มีพฤติการณ์ตามคำของพยานโจทก์ว่า นาง
กฤษณาเป็นหนี้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่โจทก์ร่วม
เช่าจากนางกฤษณาเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ และนางกฤษณาเคยตกลงเอาต้นกล้า
ยูคาลิปตัสให้หนี้จำเลยที่ 3 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานกระบวนการพิจารณา
เอกสารหมาย ล.1 แสดงให้เห็นว่า จำเลยทั้งสามมีเจตนาตัดต้นยูคาลิปตัสเพื่อใช้หนี้
จำเลยที่ 3 และเนื่องจากโจทก์ร่วมกับนางกฤษณาเป็นสามีภรรยาามีบุตรด้วยกันย่อม

ทำให้จำเลยเข้าใจว่าต้นยูคาลิปตัสเป็นของนางกฤษณา จำเลยทั้งสามจึงร่วมกันเอา
ต้นยูคาลิปตัสของโจทก์ร่วมไปโดยไม่มีเจตนาทุจริต จำเลยทั้งสามจึงไม่มีความผิด
ฐานลักทรัพย์ตามฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>